

1500290-51.2021.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2166559/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 18604264/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 330/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DA SILVA ALVES

Tramitação prioritária

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500290-51.2021.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500290-51.2021.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2166559/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 18604264/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 330/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DA SILVA ALVES

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

GUILHERME DA SILVA ALVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque em 20 de junho de 2021, em horário incerto, provavelmente por volta das 20h57, na praça Treze de Maio, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, trazia consigo, para fins de traficância, 10 (dez) porções de cocaína e 1 (uma) porção/cigarro de maconha, e nas mesmas condições de tempo às acima mencionadas, na rua Osvaldo Novaes Carvalho, altura do número 165, conjunto Habitacional Agostinho Alcalá, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, tinha em depósito, para fins de traficância, 100 (cem) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 55/58) foi recebida (fls. 63). O réu foi citado (fls. 95) e apresentou resposta à acusação por escrito – art. 396 do CPP (fls. 106/107). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 109). Na instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas ou a desclassificação para uso próprio ou ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena.

Relatados, decido.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 72/74, que apresentou resultado positivo para uma porção de maconha (*Cannabis sativa* L), com o peso líquido total de 1,05 grama, evidenciada a presença do tetrahydrocannabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da droga, e para 110 porções de cocaína, com peso líquido total de 42,37 gramas.

O réu negou a acusação, negando ser traficante de drogas e afirmando que é viciado em maconha, cocaína e crack; que desconhece a origem das 110 (cento e dez) porções de cocaína localizadas, bem como desconhece a origem da quantia de R\$ 90,00 (noventa reais), apreendidos; que em sua posse estava apenas o cigarro de maconha localizado durante a abordagem policial, que era para o seu próprio consumo.

Os dois policiais militares ouvidos confirmaram os termos da denúncia, dizendo que foram acionados via COPOM para verificar uma denúncia anônima, que dava conta do comércio ilícito de entorpecentes realizado pelo indiciado Guilherme, conhecido nos meios policiais pelo vulgo “Cuqui” e que o mesmo guardava entorpecentes na residência da Rua Osvaldo Novaes Carvalho, 165 – Jardim Excelsior, carregando ainda consigo pequenas quantidades da droga para vender na Praça Treze de Maio, próxima da casa onde a droga ficava escondida; que se deslocaram até a referida praça e se depararam com o indiciado, abordando-o no local; que efetuaram uma busca pessoal em Guilherme, localizando no bolso de sua bermuda, 10 (dez) porções de cocaína, um cigarro de maconha, além da quantia de R\$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro; que indagado a respeito, o acusado confirmou que mais entorpecentes estariam guardados na residência citada na denúncia, levou os policiais até a residência e franqueou-lhes o acesso; que realizaram uma busca no interior da residência e localizaram dentro de um quarto, mais 100 (cem) porções de cocaína, idênticas às porções localizadas com o indiciado na praça, sendo que 50 (cinquenta) porções foram encontradas na gaveta de uma cômoda e 50 (cinquenta) porções escondidas na janela.

O testemunho dos policiais militares merece credibilidade, pois são funcionários públicos que agiram no exercício de suas funções e prestaram depoimentos como testemunhas compromissadas, não se apurando que tivessem interesse em falsear a verdade para prejudicar o acusado. Outrossim, não houve contradição ou alegação de impedimento ou suspeição. Considera-se, portanto, comprovada a autoria do delito atribuída ao acusado. Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia.

Não ocorreu nulidade da prova decorrente de suposta invasão domiciliar, pois devidamente caracterizada a situação de flagrância que autorizou a entrada dos Policiais Militares na residência do acusado. Ademais, segundo os policiais, o próprio acusado admitiu que havia drogas no local e autorizou a entrada deles. As circunstâncias descartam a finalidade de consumo pessoal: havia mais de uma variedade de drogas (cocaína e maconha); era expressiva a quantidade de drogas apreendidas; o réu tinha a posse em local público de grande movimento de pessoas, conhecido como ponto de comércio de drogas; o réu permanecia no local por longo período de tempo, superior ao necessário para mera aquisição; o réu tinha consigo uma quantidade menor de porções enquanto mantinha uma quantidade maior escondida em sua residência, atitude típica de quem pretende se prevenir simulando de finalidade de uso próprio no caso de abordagem; o réu é conhecido nos meios policiais como traficante; a abordagem foi precedida de denúncia anônima indicando o réu, identificado pelas características fornecidas, como estando a praticar comércio de drogas no local; a droga estava separada em porções próprias para a comercialização.

Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia.

Passo à fixação da pena.

O réu é primário e não registra antecedentes criminais e é menor de 21 anos (nascido em 26/05/2001).

Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho-a inalterada na segunda fase apesar da idade do réu inferior a vinte e um anos considerando que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do STJ ).

Na terceira fase, considerando ser o réu primário, sem antecedentes criminais, não se dedicando às atividades criminosas e nem integrando organização criminosa, com base no art. 33 § 4º da Lei de Drogas, reconheço o tráfico privilegiado e reduzo a em 2/5 (dois quintos), obtendo o resultado definitivo de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa. Justifico a redução inferior à máxima pela grande quantidade de droga de maior potencial lesivo (110 porções de cocaína, com peso líquido total de 42,37 gramas).

O regime aberto é aplicado com base no artigo 33 § 2º do CP levando-se em consideração a quantidade da pena aplicada e a primariedade do réu. Anota-se que o Recurso Repetitivo, Tema 600 do STJ, cancelou o enunciado da Súmula 512 e firmou entendimento no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. Também a Súmula 440 do STJ dispõe que, "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula 440/STJ).

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê incompatível com delitos de singular gravidade como o tráfico de entorpecentes que necessita de maior repressão, principalmente neste caso que trata de grande quantidade de droga de acentuado potencial lesivo (uma porção de maconha com o peso líquido total de 1,05 grama, e 110 porções de cocaína, com peso líquido total de 42,37 gramas).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado GUILHERME DA SILVA ALVES como incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06 à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento.

Após o trânsito em julgado, intime-se o condenado para comparecimento em cartório no prazo de cinco dias úteis para a audiência de ingresso no regime aberto, ocasião em que será expedido e cumprido respectivo mandado de prisão.

Lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados.

Imponho-lhe o pagamento das custas, no valor de 100 (cem) UFESPs, conforme Lei Estadual 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, § 9º, alínea "a".

P. R. I. C.

Porto Feliz, 11 de março de 2022.

JORGE PANSERINI-JUIZ DE DIREITO

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento)